

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2460/2538	นาย แม้น เอ กา กาย	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	นางสาว เจีย มจิตต์ สุวรรณ เกิด	โจทก์
	นาย แสง สุวรรณ เกิด กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1706, มาตรา 1719

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา ตาราง 6

โจทก์ฟ้องจำเลยเพื่อขอแบ่งแยกและลงชื่อโจทก์ในโฉนดที่ดินอันเป็นทรัพย์สินมรดกของผู้ตายในฐานะที่โจทก์เป็นผู้จัดการทรัพย์สินมรดกของผู้ตายตามพินัยกรรมมิได้ฟ้องทนายหาขอให้แบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่ผู้รับมรดกตามพินัยกรรม ดังนั้น ผู้รับทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรมจะมีตัวตนอยู่หรือไม่ จึงไม่เป็นประเด็นพิพาทในคดี และแม้ผู้มีชื่อรับพินัยกรรมจะไม่มีตัวตนก็ตามก็มีผลเพียงทำให้ข้อกำหนดในพินัยกรรมเกี่ยวกับการยกทรัพย์สินมรดกแก่บุคคลที่ระบุชื่อไว้ในพินัยกรรมสิ้นผลไปเท่านั้น ส่วนข้อกำหนดที่ระบุให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมนั้นหาได้เสื่อมเสียไปไม่ เมื่อจำเลยเป็นผู้ยึดถือโฉนดที่ดินตามพินัยกรรมไว้ โจทก์ในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรมย่อมมีสิทธิขอแบ่งแยกและใส่ชื่อตนในโฉนดในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินมรดกของผู้ตายได้ โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามส่งมอบโฉนดที่ดินซึ่งเป็นมรดก เป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณราคาเป็นเงินได้ ศาลชั้นต้นกำหนดค่าทนายความเกินอัตราชั้นสูงตามตาราง 6 อัตราค่าทนายความท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรกำหนดเสียใหม่ให้ถูกต้อง

โจทก์ฟ้องจำเลยเพื่อขอแบ่งแยกและลงชื่อโจทก์ในโฉนดที่ดินอันเป็นทรัพย์สินมรดกของผู้ตายในฐานะที่โจทก์เป็นผู้จัดการทรัพย์สินมรดกของผู้ตายตามพินัยกรรมมิได้ฟ้องทนายหาขอให้แบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่ผู้รับมรดกตามพินัยกรรม ดังนั้นผู้รับทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรมจะมีตัวตนอยู่หรือไม่ จึงไม่เป็นประเด็นพิพาทในคดี และแม้ผู้มีชื่อรับพินัยกรรมจะไม่มีตัวตนก็ตามก็มิมีผลเพียงทำให้ข้อกำหนดในพินัยกรรมเกี่ยวกับการยกทรัพย์สินมรดกแก่บุคคลที่ระบุชื่อไว้ในพินัยกรรมสิ้นผลไปเท่านั้นส่วนข้อกำหนดที่ระบุให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมนั้นหาได้เสื่อมเสียไปหรือไม่ เมื่อจำเลยเป็นผู้ยึดถือโฉนดที่ดินตามพินัยกรรมไว้ โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมย่อมมีสิทธิขอแบ่งแยกและใส่ชื่อตนในโฉนดในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินมรดกของผู้ตายได้

โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามส่งมอบโฉนดที่ดินซึ่งเป็นมรดก เป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณราคาเป็นเงินได้ ศาลชั้นต้นกำหนดค่าทนายความเกินอัตราชั้นสูงตามตาราง 6 อัตราค่าทนายความประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรกำหนดเสียใหม่ให้ถูกต้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนางพร้อม เอกากายตามพินัยกรรมก่อนถึงแก่ความตาย นางพร้อมกับจำเลยทั้งสามร่วมกันเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 6961 โดยที่ดินส่วนของนางพร้อมปลูกบ้านอยู่สองหลังคู่กัน เลขที่ 18 โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกมีหน้าที่จัดการมรดกให้เป็นไปตามพินัยกรรมโดยจัดการแบ่งมรดกให้แก่นางเพียงใจ เอกากายหรือพูนเกลียวผู้รับมรดกตามพินัยกรรมได้แจ้งให้จำเลยทั้งสามดำเนินการแบ่งแยกที่ดินเป็นส่วนสัดตามที่ครอบครอง แต่จำเลย

ทั้งสามเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยทั้งสามส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 6961 แก่โจทก์หากไม่ปฏิบัติตามขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินออกไปแทนโฉนดที่ดินดังกล่าวเพื่อให้โจทก์ใส่ชื่อถือกรรมสิทธิ์ในฐานะผู้จัดการมรดก และให้จำเลยทั้งสามไปยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมร่วมกับโจทก์เพื่อรังวัดแบ่งแยกที่ดินโฉนดดังกล่าวให้แก่โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดก หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสาม

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยทั้งสามกับนางพร้อมมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินโฉนดตามฟ้องโดยได้รับการยกให้จากบิดามารดาและแบ่งแยกการครอบครองตามที่ตกลงกันอยู่ด้วยกันมาโดยปกติสุข จำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นผู้รักษาโฉนดที่ดินพินัยกรรมที่โจทก์อ้างเป็นเอกสารปลอม การที่ นางพร้อมทำพินัยกรรมให้แก่ผู้มีชื่อ เป็นการจำหน่ายทรัพย์อันเป็นกรรมสิทธิ์รวม โดยมีได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมทุกคนพินัยกรรมจึงไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย พินัยกรรมตามฟ้องเป็นพินัยกรรมตั้งผู้ปกครองทรัพย์เพื่อจัดการทรัพย์สินของเด็กหญิงเพียงใจเอกากาย ผู้เยาว์แต่ปัจจุบันได้บรรลุนิติภาวะ สามารถจัดการทรัพย์ด้วยตนเองได้ นางพร้อมถึงแก่ความตายวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2522 นับถึงวันฟ้องเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี คดีโจทก์ขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

นางสาวเจียมจิตต์ สุวรรณเกิด ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความว่า นางพร้อมเป็นอาผู้ร้องสอด ผู้ร้องสอดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในส่วนของนางพร้อมทางด้านทิศเหนือถัดจากบ้านของนางพร้อม เนื้อที่ 2 งาน 70 ตารางวา ซึ่งผู้ร้องสอดได้ครอบครองที่ดินโดยสงบเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี จึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องสอดโดยการครอบครองปรปักษ์จึงขอให้ศาลพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 6961 เนื้อที่ 2 งาน 70 ตารางวา ตามรูปแผนที่ที่ดินท้ายคำร้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องสอด ห้ามมิให้โจทก์เกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าว

โจทก์ยื่นคำให้การแก้คำร้องสอดว่า นางพร้อมไม่เคยขายที่ดินให้แก่ผู้ร้องสอด ที่ดินส่วนที่ผู้ร้องสอดอ้างการครอบครองปรปักษ์นั้นยังเป็นกรรมสิทธิ์รวมของทุกคน การครอบครองที่ดินของผู้ร้องสอดเป็นการอาศัยสิทธิของจำเลยที่ 1 ผู้ร้องสอดจึงยื่น คำร้องเท็จและเพื่อประวิงคดี เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตขอให้ยกคำร้องสอด

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันนำโฉนดที่ดินเลขที่ 6961 ไปยื่น เรื่องราวต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมร่วมกับโจทก์เพื่อรังวัดแบ่งแยกโฉนด ที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมของนางพร้อม เอกา กาย ผู้ตายเป็นจำนวนเนื้อที่หนึ่งในสี่ส่วนของที่ดินทั้งแปลงเพื่อปฏิบัติตามพินัยกรรม ต่อไป หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้ง สาม คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกเสียให้ยกคำร้องสอดกับให้จำเลยทั้งสามและผู้ ร้องสอดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 10,000 บาท

จำเลยทั้งสามและผู้ร้องสอดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าโจทก์เป็นสามีของนางพร้อม ผู้ตาย โดยสมรสกันเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2520 ผู้ตายเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา เดียวกันกับจำเลยที่ 1 ที่ 3 และนายเกษม สุวรรณเกิด ซึ่งเดิมได้ถือกรรมสิทธิ์รวม กันในที่ดินโฉนดเลขที่ 6961 ตำบลธรรมศาลาอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยได้รับมรดกมาจากบิดามารดาต่อมานายเกษมได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในส่วนของ ตนให้แก่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นภรรยาของจำเลยที่ 3 นางพร้อมได้ถึงแก่ความตายด้วย

โรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2522 ต่อมาวันที่ 25 สิงหาคม 2532 โจทก์ได้ฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีที่ให้ส่งมอบโฉนดที่ดินตามฟ้อง เพื่อทำการแบ่งแยกและใส่ชื่อโจทก์ถือกรรมสิทธิ์ในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายตามพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 1

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า พินัยกรรมตามฟ้องมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าขณะทำพินัยกรรมนางพร้อมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์สามารถพุดจารู้เรื่องและได้ลงลายมือชื่อในพินัยกรรมต่อหน้าผู้บันทึกและพยานในพินัยกรรม พินัยกรรมตามฟ้องจึงมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย ข้อนำสืบของจำเลยที่ว่าผู้ตายไม่เคยมีบุตรเด็กหญิงเพียงใจไม่มีตัวตน พินัยกรรมที่ นางพร้อมยกทรัพย์สินมรดกให้แก่เด็กหญิงเพียงใจใช้บังคับไม่ได้นั้นเป็นข้อที่จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้ จึงเป็นการนำสืบพยานนอกเหนือไปจากคำให้การ

คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยเพื่อขอแบ่งแยกและลงชื่อโจทก์ในโฉนดที่ดินอันเป็นทรัพย์สินมรดกของผู้ตายในฐานะที่โจทก์เป็นผู้จัดการทรัพย์สินมรดกของผู้ตายตามพินัยกรรม มิได้ฟ้องทนายขอให้แบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่ผู้รับมรดกตามพินัยกรรม ดังนั้น ผู้รับทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรมจะมีตัวตนอยู่หรือไม่ จึงไม่เป็นประเด็นพิพาทในคดีนี้และแม้ข้อเท็จจริงจะเป็นดังข้อนำสืบของจำเลยว่าเด็กหญิงเพียงใจไม่มีตัวตนก็ตามก็มีผลเพียงทำให้ข้อกำหนดในพินัยกรรมเกี่ยวกับการยกทรัพย์สินมรดกแก่บุคคลที่ระบุชื่อไว้ในพินัยกรรมสิ้นสุดไปเท่านั้นส่วนข้อกำหนดที่ระบุให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมนั้นหาได้เสื่อมเสียไปไม่ เมื่อจำเลยเป็นผู้ยึดถือโฉนดที่ดินตามพินัยกรรมไว้ โจทก์ในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินมรดกตามพินัยกรรมย่อมมีสิทธิขอแบ่งแยกและใส่ชื่อตนในโฉนดในฐานะผู้จัดการทรัพย์สินมรดกของผู้ตายได้

อนึ่ง คดีนี้โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามส่งมอบโฉนดที่ดินซึ่งเป็นมรดก เป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณราคาเป็นเงินได้ซึ่งตาราง 6 อัตราค่าทนายความท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชั้นสูงในศาลชั้นต้นกำหนดไว้ไม่เกิน 3,000 บาท ศาลชั้นต้นกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาทเกินอัตราชั้นสูงตามตารางดังกล่าว จึงเห็นสมควรกำหนดเสียใหม่ให้ถูกต้อง

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นให้จำเลยทั้งสามและผู้ร้องสอดใช้ค่าทนายความในศาลชั้นต้น 3,000 บาท ในชั้นอุทธรณ์ 1,500 บาท และให้จำเลยทั้งสามใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความให้ 1,500 บาท

(มหินทร์ สุรดิษฐ์-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ